



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/417/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעת:

עגאיב זהבית

באמצעות ב"כ עו"ד אהוד עובדיה
כנרת 5, בני ברק
טל': 03-6240300 פקס: 03-6240301

נגד

הנתבעים:

1. יצחקי שלמה
2. יצחקי עפרה

באמצעות ב"כ עו"ד אשר כהנא
יגאל אלון 65, תל אביב - יפו
טל': 052-6233339 פקס: 03-6932829

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה, המורה לנתבעים להסיר פרגולה שהתקינו בדירת הגן שבבעלותם, משיש בה כנטען כדי לפגוע בדירת התובעת.

העובדות וההליך

2. הצדדים להליך דנן מתגוררים בבית משותף ברחוב דרך המשי 13 בגני תקווה, המהווה בניין דירות רב קומות חדש, אשר האכלוס בו החל בשנת 2016, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 161 בגוש 6717 (להלן - "הבית המשותף"). הבית טרם נרשם כבית משותף.
3. התובעת מתגוררת בדירה מספר 6 בקומה הראשונה בבית המשותף וזכאית להירשם כבעליה (להלן - "התובעת"). הנתבעים מתגוררים בדירה מספר 3 בקומת הקרקע בבית המשותף וזכאים להירשם כבעליה (להלן - "הנתבעים"). דירת הנתבעים הינה דירת גן, הנמצאת מתחת לדירת התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/417/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בחודש מאי 2016, בסמוך לאחר כניסת הנתבעים לדירתם, התקינו הנתבעים מצללה בחצר דירתם, הכוללת שתי קורות תמך קדמיות וגג בשטח של כ-20 מ"ר. גג המצללה כולל חלק תחתון, הנצפה מדירת הנתבעים, העשוי לוחות אחידים בגודלם ובמרחקם זה מזה, הממוקם הן בהמשך וברציפות לחלקה התחתון של מרפסת דירת התובעת (המהווה תקרת בטון בחצר דירת הנתבעים) הן מתחת לחלון חדר השינה בדירת התובעת. חלקו העליון של גג המצללה, הנצפה מדירת התובעת, מצוי בסמיכות לקו הרצפה של מרפסת דירת התובעת, לכל אורכה ובמלוא צדה השמאלי עד מתחת לחלון חדר השינה בדירתה, ועשוי ממחצלות קני במבוק (להלן - "הפרגולה").
5. בחודש יולי 2016 שלחה התובעת לנתבעים "מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים", במסגרתו טענה כי התקנת הפרגולה נעשתה ללא היתר ותוך פגיעה ברכוש התובעת ובקניינה. כנטען, עוד קודם ביקשה להסדיר העניין בדרכי נועם אך בהעדר שיתוף פעולה תיאלץ לפנות לערכאות משפטיות ככל שהפרגולה לא תוסר ממקומה. הנתבעים השיבו במכתב מענה מחודש אוגוסט 2016, כי "לאחר הקמת הסככה" הם פנו בחודש יוני 2016 לוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק בבקשה לקבלת היתר בניה בגין בנייתה וכי הם ממתינים לקבלתו. הנתבעים דחו טענת התובעת בדבר פגיעה בזכות קניין העומדת לה ברכושה, הביעו נכונות ל"עידון תקרת הסככה" באמצעות הנחת דשא סינתטי, ודחו מכל וכל הדרישה לפירוקה.
6. לפיכך, הגישה התובעת ביום 15.9.2016 התביעה דנן, אשר התנהלה תחילה בפני המפקחת על רישום מקרקעין גב' טלי להב. לאחר ישיבת קדם משפט ראשונה נקבעה ישיבת הוכחות, אך מועדה נדחה מעת לעת, עד התקיימה בפניי ביום 22.11.2018, המועד בו עברה התביעה לטיפול.
7. בישיבת שמיעת הראיות נחקרו המצהירים על תצהיריהם - התובעת ואביה, מר שלמה עגאייב, מטעם התובעת, והנתבע 1 מטעם הנתבעים. לאחריה, ביום 3.12.2018, קיימתי ביקור בבית המשותף, במסגרתו צפיתי בפרגולה הן מדירת התובעת הן מדירת הנתבעים.
8. בהתאם להחלטתי בגמר ישיבת ההוכחות, הגישו הצדדים סיכום טענותיהם בכתב. להלן עיקרן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/417/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקרי טענות התובעת

9. לטענת התובעת, הנתבעים בנו סככת גג 'מפלצתית' בשטח של כ-24 מ"ר, הגובלת בקו הרצפה של מרפסת דירת התובעת וחלון חדר השינה שלה, העולה כדי השתלטות, הסגת גבול חמורה, מטריד ממשי המפר באופן תדיר את שלווה התובעת והפוגע בפרטיותה. בכלל זאת, מהווה הפרגולה הן מפגע תברואתי, משמטבר עליה לכלוך רב כדוגמת עלים, חרקים ושאר מזיקים, הן מפגע אסתטי, הן מפגע בטיחותי לנוכח הקלות שבה ניתן להיכנס לדירתה לאחר טיפוס על הפרגולה. אמנם, לאחר הגשת התביעה ועובר לשיבת ההוכחות הנמיכו הנתבעים במעט החלק העליון של הפרגולה. ברם, אין בכך כדי לגרוע מהפגיעה הקניינית שנגרמה לתובעת כאמור.
10. עוד טענה התובעת, כי התקנת הפרגולה נעשתה ללא הסכמתה, תוך שהנתבעים מנצלים היעדרותה מביתה. חרף פניות רבות של התובעת לנתבעים להתקין הפרגולה באופן שלא יהווה פגיעה בקניינה, עמדו הנתבעים על עמדתם לפיה יש להותירה על תילה. בהקשר זה, הוסיפה התובעת וטענה כי היא אינה מתנגדת להתקנת פרגולה בדירת הגן של הנתבעים, אלא שעל זו להיות נמוכה יותר, כולה מתחת למרפסת דירת התובעת, וכן שלא מתחת לחלון חדרה של התובעת. בהתקנת הפרגולה במתכונתה הנוכחית ביקשו הנתבעים לחסוך בחומרי גלם, בהשתמשם בחלק התחתון של מרפסת דירת התובעת כחלק מתקרת הפרגולה התחתונה, ותוך פגיעה בדירתה.
11. התובעת הוסיפה וטענה, כי התקנת הפרגולה אף עולה כדי פגיעה ברכוש המשותף, משזו משנה הצביון האחד של הבית המשותף. יתרה מזאת, הפרגולה הותקנה על קיר חיצוני המהווה רכוש משותף בבית המשותף, ומשכך טענה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית, למצער הסכמת התובעת משיש בה כדי לשנות זכויותיה. מכל מקום, אין לראות בפרגולה שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, שכן היא מונעת מהתובעת הנאה בסיסית ושימוש ברכושה. בהפנותה להלכה הפסוקה, טענה התובעת די בעצם הפגיעה ברכוש המשותף - התקנת הפרגולה על קיר חיצוני בבית המשותף העולה כדי תפיסת חזקה ייחודית - כדי לזכותה בסעד המבוקש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה

מס' תיק: 6/417/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקרי טענות הנתבעים

12. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות. בפתח הדברים, טענו הנתבעים כי התובעת לא הוכיחה כל זכות בדירה, משלא צירפה הסכם רכישת הדירה או אישור זכויות מהבעלים הרשום של המקרקעין, ודי בכך כדי לדחות התביעה. לגופם של דברים, טענו הנתבעים כי הפרגולה הותקנה בשטח חצר פרטית השייכת לדירת הנתבעים ואין בה משום הסגת גבול כלשהי לדירת התובעת ולרכוש המשותף בבית המשותף. עיגון הפרגולה לקיר חיצוני של הבית המשותף הינו בגדר שימוש סביר, רגיל ומקובל ברכוש המשותף, שאינו מחייב הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, וכי ממילא ניתנה הסכמת רוב בעלי הדירות לשימוש כאמור. כך, בדומה להתקנת מזגן בקיר חיצוני של בית המשותף המהווה על פי ההלכה הפסוקה שימוש רגיל וסביר ברכוש משותף. עוד כנטען, התקנת פרגולה בדירות גן בבית משותף הינה שימוש נפוץ ומקובל ואין לראותה שינוי בדירה הגורמת לפגיעה בדירה שמעל דירת הגן.
13. הנתבעים הוסיפו וטענו, כי גובה הפרגולה אינו חריג כטענת התובעת, משאינו חורג מגובה קומת הקרקע שבו נמצאת דירת הנתבעים, ואינו עובר למפלס הקומה הראשונה בה נמצאת דירת התובעת. באופן דומה הותקנו פרגולות בדירות גן בסביבה ובבית המשותף, כנתמך בתמונות שצורפו לתצהיר עדות הנתבע 1. יתרה מזאת, התקנת הפרגולה הינה חיונית לשימוש סביר בחצר הפרטית של דירת הנתבעים, הן הגנה מן השמש הקופחת, הן לשמירה על פרטיות, הן מטעמי בטיחות ומניעת פגיעה מחפצים הנופלים מדירות בקומות הגבוהות בבית המשותף. לדידם, לתובעת אין זכות כי ממרפסת דירתה ומחלונותיה ישקף נוף גינתם הפרטית של הנתבעים ואין לה כל זכות להציץ, כלשונם, לרכושם הפרטי. התובעת ידעה היטב בעת שרכשה דירתה כי זו נמצאת מעל דירת גן, וכי נהוג להתקין באלה פרגולות.
14. עוד טענו הנתבעים, כי התובעת לא הוכיחה פגיעה כלשהי בדירתה. לא הוכח כי על הפרגולה מצטבר לכלוך, ואף אם היה קורה כן הרי שהפתרון לכך הינו ניקוי שגרתי של הפרגולה וודאי לא הסרתה. כמו כן, לא הוכחה הטענה לפגיעה בתחושת הבטחון, הן משלא ניתן לטפס על הפרגולה העשויה חומרים קלים, הן משנדרש תחילה לפרוץ לדירת הנתבעים שבה מותקנת מערכת אזעקה. עוד לא הוכחה פגיעה אסתטית. הפרגולה אינה נראית מחוץ לבנין, הינה מוסתרת על ידי גדרות דירת הגן ומכל מקום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה

מס' תיק: 6/417/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משתלבת היטב במראהו. הנוף הנשקף ממרפסת דירת התובעת ומחלונותיה לא נפגע כלל ונותר פתוח לכיוון הרחוב. מכל מקום, הוצע לתובעת כי יונח דשא סינתטי בחלקה העליון של הפרגולה. יתרה מזאת, פגיעות נטענות אלה אינן מתיישבות עם הסכמת התובעת להתקנת הפרגולה במתכונת שונה - נמוכה יותר ורק לאורכה של המרפסת.

15. בסיום, טענו הנתבעים כי שינוי הפרגולה הקיימת תגרום להם ל"פגיעה קשה ביותר ובלתי הפיכה". זאת, הואיל ויהא צורך בהתקנת פרגולה חדשה לחלוטין בעלות של כ-30,000 ש"ח, ומשלא ניתן יהא להשתמש בחלק גדול ומשמעותי ממשטח הישיבה והאירוח בגינה, הממוקם מתחת לחלון חדר השינה בדירת התובעת, משלא יהא מוצל ומוגן מפני חפצים נופלים, תוך פגיעה קשה בפרטיות הנתבעים. דרישת התובעת להנמכת הפרגולה אף עולה כדי חוסר תום לב, אשר אף מכוחו דין התביעה להידחות.

דין והכרעה

16. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובחנתי מלוא הראיות שהובאו בפניי, מצאתי כי דין התביעה להתקבל.

17. הבית המשותף מושא התביעה דנן טרם נרשם כבית משותף. בהתאם, חלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), לרבות הוראת סעיף 77ג לחוק, הקובעת כי בית כאמור יתנהל לפי התקנון המצוי של בעלי הדירות בבית משותף שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין (להלן - "התקנון המצוי").

18. הוראת הדין החלה על המקרה דנן קבועה בסעיף 2(ב) לתקנון המצוי, המורנו לאמור:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת."

19. מכוחה של הוראת דין זו, חל איסור על בעלים של דירה בבית משותף לבצע בדירתו שינוי הפוגע בדירה אחרת בבית המשותף, אלא בכפוף לקבלת הסכמת הבעלים של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה**

מס' תיק: 6/417/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדירה האחרת. זאת, בשונה מהדין החל על בעלים של מקרקעין אחרים, אשר אינו מאפשר למנוע מבעלים אלה מלהשתמש במקרקעיו אך על יסוד העובדה ששימוש זה עלול לפגוע במקרקעי שכניו או בערכם (ראו גם: פרופ' י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 338 (להלן - "ויסמן")).

טעמה של הוראה זו, הצורך להבטיח איזון ראוי בין זכויות הקניין העומדות לבעלי דירות בבית משותף בדירותיהם, אשר בצדן מגבלות המתחייבות מהחיים בצוותא בבית המשותף; לבל יהא במימוש זכות הקניין של האחד בדירתו, אשר בגדרה הזכות לבצע שינויים בדירה, כדי לפגוע בזכות הקניין של האחר בדירתו, בגדרה הזכות להשתמש בדירה ולהפיק ממנה הנאה סבירה, לרבות בהסתמך על הבנוי בבית המשותף בהתאם לתשריט הבית.

20. יישום הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי בנסיבות המקרה דנן, מחייבנו לדיון ולהכרעה בשאלות הבאות: האחת, האם התקנת פרגולה בחצר דירה הינה בגדר שינוי בדירה. השניה, האם התקנת הפרגולה בדירת הנתבעים עולה כדי פגיעה בדירת התובעת. השלישית, האם ניתנה הסכמה של התובעת להתקנת הפרגולה. הרביעית, הסעד שיש ליתן לתובעת ככל שלא ניתנה הסכמתה.

21. קודם אדרש לשאלות כסדרן, הנני לרחות טענת הנתבעים, לפיה לא עלה בידי התובעת להוכיח היותה הבעלים של הדירה. בהתאם להגדרת ההיגד 'בעל דירה' בפרק ו'1 לחוק המקרקעין, החל כאמור על בתים שטרם נרשמו כבית משותף כדוגמת הבית שלפנינו, בעל דירה הינו, בין היתר, "מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית". התובעת צירפה לכתב התביעה העתק נסח רישום הבית בפנקס הזכויות, לפיו רשומה לטובתה הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין מכוח הסכם מכר מיום 19.1.2016. בדומה, נרשמה גם הערת אזהרה לטובת הנתבעים מכוח הסכם מכר מיום 9.11.2014. לפיכך, ומשלא נטען והוכח אחרת, יש לראות הצדדים להליך דנן, ובכללם התובעת, 'בעל דירה' כהגדרתו בחוק המקרקעין, לרבות לצורך תחולת הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי. מבלי לגרוע מן האמור, אוסיף כי הגדרת ההיגד 'בעל דירה' בפרק ו'1 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו, כי "כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כן". בנסיבות דנן,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/417/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אין חולק כי הצדדים מחזיקים, כל אחד, בדירתו בבית המשותף, ואף מטעם זה יש לראות התובעת 'בעל דירה' כאמור.

אפנה, אפוא, לבחון השאלות הדרושות להכרעה, כסדרן:

האם התקנת פרגולה בחצר דירה הינה בגדר 'שינוי' בדירה

22. בפסק הדין שניתן בד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי**, פ"ד כח(1) 730 (1974), נחלקו שופטי בית המשפט העליון בפרשנות שיש ליתן להוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, האם פרשנות מצמצמת, כדעת הרוב, לפיה שינויים בדירה כוללים שינויים פיסיים בלבד, האם פרשנות מרחיבה, כדעת המיעוט, לפיה שינויים בדירה כוללים גם שינויים בייעוד ובשימוש שנעשה בה. הטעים המלומד ויסמן (שם, עמודים 345-347), כי השוני בין דעת הרוב לדעת המיעוט בפסק הדין נעוץ בתפיסת יסוד שונה למוסד הבתים המשותפים. בעוד האחת (דעת הרוב) רואה במרכיב האינדיבידואלי העיקר בבית המשותף, השניה (דעת המיעוט) רואה במרכיב השיתוף העיקר.
23. בנסיבות המקרה דנן, אין חולק כי הנתבעים ביצעו שינוי פיסית בדירתם, הלוא הוא התקנת הפרגולה בחצר הדירה. משכך, אף בהתאם לגישה הפרשנית המצמצמת נכנסים אנו בגדרי הוראת סעיף 2(ב) לתקנון.
24. אפנה לבחון האם שינוי זה עולה כדי פגיעה בדירת התובעת, בעטיה נדרשת הסכמה לכתחילה של התובעת לביצוע השינוי.

האם התקנת הפרגולה בחצר דירת הנתבעים עולה כדי פגיעה בדירת התובעת

25. על טיבה של הפגיעה שמדובר בה בהוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, עמד בית המשפט העליון בפסק הדין שניתן בע"א 395/74 **לוי נ' סמואל**, פ"ד כט(2) 39, עמוד 44 (1975), בקבעו כי המחוקק נקט בהוראת סעיף זה בלשון כללית ורחבה ביותר, משדיבר בלשון פגיעה סתם, פגיעה מכל סוג שהוא. כך בהוסיפו לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/417/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כאן עלי לתקן טעות שנפלה כנראה בהיסח הדעת בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. הוא אמר כי הפגיעה שמדובר בה בסעיף הנדון צריכה להיות בשיעור כזה שהיא עשויה לסכן את הקיום או לשנות את ערך הבית או הדירה; ולא היא. קריאה נכונה של הסעיף הנדון מראה שפגיעה מכל סוג שהוא בדירה אחרת או ברכוש המשותף אסור שתבוא עקב שינויים או תיקונים הנעשים בדירה אחת. ... אמרנו שאין נפקא מינה אם הפגיעה קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא."

26. גישה פרשנית זו של משמעות הפגיעה הקבועה בהוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, נקט בית המשפט העליון עוד קודם, בפסק הדין שניתן בע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290, עמוד 295 (1966), בקבעו לאמור:

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית - כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה 'פגיעה' כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם או המביא או עשוי להביא לירידת ערכם."

(ראו גם: ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך, פ"ד לז(4) 141, עמודים 147-148 (1983)).

27. אוסיף, כי על הפגיעה המדוברת בהוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי להיבחן על פי אמת מידה אובייקטיבית. בהקשר זה מצאתי להקיש מהשיקולים שנבחנו בפסיקה לעניין פגיעה ברכוש משותף בבית משותף, שליבתם הלימה לתנאי הזמן ולתנאי המקום. תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים שהמציאות מכתבה, ובענייננו, בין היתר, הצורך בהצללה של מרפסות וחצרות של דירות בבית משותף בשל תנאי האקלים בישראל, ובתוך כך הזכות העומדת לבעל דירה לעצבה ולהקים בחצריה חללי קבע פונקציונאליים. תנאי המקום משמעם המקום שבו נמצא הבית המשותף על דירותיו וייעודם, ובכלל זאת מאפייניו של הבית המשותף, ייחודו וצביונו. כפי שעמדה על כך המפקחת הבכירה יעל ענתבי שרון, בפסק הדין שניתן בתיק מספר 1/175/2016 שבט נ' קלפר, פסקה 28, פורסם ב"נבו" (17.7.2017): "אין דינה של בניה במרפסת של אחת הדירות בבניין ישן שבו החזית אינה מטופחת, מרפסות רבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/417/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סגורות וצינורות לא מעטים מוצאים דרכם על פני הקיר החיצוני, כדין בניה בבית חדש שחזיתו נקיה מבניות, תוספות וצינורות. מובן, כי בעוד בניה בבניין הראשון עשויה 'להיבלע' במראהו החיצוני הבלתי אחיד של הבית המשותף, בניה בבניין השני עשויה להזיק למראהו באופן מובהק."

נקודת האיזון בין השיקולים השונים לצורך קביעה האם ב'פגיעה בדירה אחרת' עסקינן, תיקבע בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.

28. ומן הכלל אל הפרט. אקדים אחרית לראשית ואומר, כי בנסיבות המקרה דנן באתי לכלל מסקנה כי התקנת הפרגולה בחצר דירת הנתבעים, במתכונתה הנוכחית, עולה כדי פגיעה בדירת התובעת.

29. כאמור, ביום 3.12.2018 קיימתי ביקור בבית המשותף ובדירות התובעת והנתבעים. במהלכו נוכחתי כי הפרגולה מהווה מפגע הן בשל גובהה וצמידותה למרפסת דירת התובעת משני צדיה, הן מטעמי אסתטיקה. אבאר:

30. כאמור, גג הפרגולה הותקן בקיר מרפסת דירת התובעת (בחלקה התחתון) וכן בקיר הבית המשותף מתחת לחלון חדרה של התובעת, באופן שזו נפרשת במלוא שתי פאותיה של מרפסת דירת התובעת. בביקורי במקום נוכחתי כי הפרגולה נצפית כבר מסלון דירת התובעת, טרם היציאה למרפסת, וכן מחדר השינה כאשר עומדים בסמוך לחלון החדר. במהלך בירור התביעה אמנם הסירו הנתבעים משטח שהיה חלק מחלקו העליון של גג הפרגולה (מתחת למחצלות קני הבמבוק), בגובה של כ-10 ס"מ. ברם, לא היה בפעולה זו כדי להסיר קיומו של מפגע כאמור הנובע מהימצא גג הפרגולה בצמידות וברציפות למרפסת דירת התובעת.

31. מראה הפרגולה הנשקף מדירת התובעת עולה אף כדי מפגע אסתטי. בביקורי במקום נוכחי בפער האסתטי שבין נראות הפרגולה מדירת הנתבעים לבין נראותה מדירת התובעת. הנתבעים התקינו הפרגולה, ששטחה כ-20 מ"ר, בהמשכה הישיר של תקרת הבטון (המהווה את חלקה התחתון של מרפסת דירת התובעת), תוך ניצול העדר הפרשי גובה לטובת מראה אסתטי ומטופח של הפרגולה, הנגזר גם מהחומר ממנו עשוי חלק זה של הפרגולה, המורכבת מלוחות אחידים בגודלם ובמרחקם זה מזה. מנגד, המראה שנשקף מדירת התובעת היה כעור ובלתי אסתטי, משהדגים מחצלות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/417/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של קני במבוק בלתי אחידים בגודלם, עקומים ושקועים בחלקם, דהויים ובגוון בלתי אחיד.

32. עוד מצאתי, כי חלקו העליון של גג הפרגולה, העשוי כאמור ממחצלות קני במבוק, מהווה מפגע אסתטי אף בשל לכלוך שמרכז אליו. זאת, כפי שנוכחתי גם בביקורי במקום, משנמצאו על גבי הפרגולה שיירי לכלוך ומזון, חלקם כלואים בין קני הבמבוק.

33. אבהיר, התקנת פרגולה בדירת גן, כשלעצמה, אינה אסורה. בידי לקבל, בהקשר זה, כי המדובר בשימוש שהפך נפוץ בשנים האחרונות לנוכח האקלים החם במדינתנו, לאפשר פתרון הצללה דרך קבע. בתוך כך, אף לאפשר יצירת חללים פונקציונאליים ואסתטיים בחצר דירת גן, המעניקים פרטיות לבעלי הדירה. אלא, ששימוש זה שמבקש הבעלים של דירת גן להתקין בחצר דירתו, חייב שלא לפגוע בדירת שכניו, ובכלל זאת שלא להוות מפגע אסתטי.

בעניין זה העיד הנתבע 1, במענה לשאלה מדוע לא הותקנו קורות התמך של הפרגולה מתחת למרפסת דירת התובעת (על קיר חיצוני הנמצא בחצר דירת הנתבעים), לאמור: "התשובה מאד פשוטה, יש מרפסת. המרפסת מהווה תקרה שלנו, רצפה של התובעת. התקרה שלנו יש שם תאורה, חיווט, הכנה למאוורר, זו תקרה שלנו. כדי לשמור על מראה אחיד מדירתנו בו גובה התקרה משתלב עם גובה המצללה, נבחר הגובה כפי שנבחר." (שורות 1-4 בעמוד 11 לפרוטוקול הדיון). אלא שכאמור, לצד הדאגה להיבט האסתטי הנשקף מדירתם, היה על הנתבעים להבטיח לכתחילה כי אין בהתקנת הפרגולה כדי להוות מפגע אסתטי עבור התובעת. זאת לא נעשה.

34. באיזון זה שבין זכות הקניין של הנתבעים להתקין בדירתם פרגולה שתשמש לצרכים כאמור, לבין זכות הקניין של התובעת להפיק הנאה מדירתה מבלי שיהא בפרגולה שהותקנה בדירת שכניה מפגע אסתטי, מצאתי כי ידה של האחרונה על העליונה. זאת, הן בשל גובהה של הפרגולה, הימצאותה ברציפות לרצפת מרפסת דירת התובעת ומתחת לחלון חדר השינה והיותה נשקפת כבר מסלון דירת התובעת, הן בשל החומר ממנו עשויה הפרגולה בחלקה העליון, מחצלות קני במבוק, המשמש אף מצע להצטברות שיירי לכלוך, עלים ושאר מזיקים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה**

מס' תיק: 6/417/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

35. אשר על כן, הנני לקבוע כי התקנת הפרגולה בדירת הנתבעים מהווה, במתכונתה הנוכחית, פגיעה בדירת התובעת.

האם התובעת נתנה הסכמתה להתקנת הפרגולה

36. סיפא לשון הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי, מורנו במפורש הדרישה להסכמה של בעל הדירה האחרת, לכתחילה, לשינוי שמבצע בעל דירה בדירתו, העולה כדי פגיעה בדירה האחרת. הסכמה של בעל הדירה האחרת יש בה כדי להכשיר פגיעה כאמור.

37. אין חולק כי התובעת לא נתנה הסכמתה להתקנת הפרגולה בדירת הנתבעים. עוד אין חולק, כי הנתבעים כלל לא פנו לתובעת לצורך קבלת הסכמתה, וכי התקנת הפרגולה נעשתה ללא ידיעת התובעת.

38. הנתבע 1 העיד כי במהלך ביצוע העבודות להתקנת הפרגולה בדירתו הוא פגש באביה של התובעת, כלשונו: "התוודעתי לעובדת היותו אבא של בעלת הדירה." (שורות 29-30 בעמוד 9 לפרוטוקול הדיון). עוד העיד הנתבע 1, כי במהלך חמשת הימים שבהם בוצעו העבודות להתקנת הפרגולה, לא נשמעה טענה מפי אביה של התובעת. כלשונו: "לאחר מכן, לאחר שנועד האב עם בתו [התובעת], הבנו שיש בעיה עם הנראות של הפרגולה..." (שורות 36-38 בעמוד 9 לפרוטוקול הדיון). לטענת הנתבע 1, הוא בא בדברים עם אביה של התובעת בחלוף מספר שבועות ממועד התקנת הפרגולה, אשר הציע מצדו להניח דשא סינתטי בחלקה העליון של הפרגולה. אביה של התובעת הכחיש האמור, תוך שהבהיר כי הוא אינו הבעלים של הדירה ולכן לא יכול היה ליתן הסכמה להתקנת סככה מכל סוג (סעיף 5 לתצהיר עדות הראשית מיום 1.6.2017, עליו לא נחקר במסגרת עדותו בפניי).

39. מכל מקום, שיג ושיח בעניין הפרגולה התקיים בין הצדדים להליך דנן - התובעת והנתבעים - אך לאחר שהושלמה התקנת הפרגולה. עוד אין חולק, כי התובעת ביטאה מיד מורת רוחה מהפרגולה ופנתה לנתבעים בבקשה להסדיר עמם אופן התקנת הפרגולה, כך שתהא נמוכה וצרה יותר (חליפת מכתבים בין באי כוח הצדדים דאז, מיום 21.7.2016 ומיום 18.8.2016, ועדות הנתבע 1 בעניין זה, שורות 12-13 בעמוד 10 לפרוטוקול הדיון).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/417/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. אשר על כן, הנני לקבוע כי הנתבעים לא קיבלו הסכמה של התובעת להתקנת הפרגולה בדירתם, לא תחילה, כפי שמורנו הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי, ואף לא בדיעבד.

41. לנוכח טענות הנתבעים, אוסיף כי לא מצאתי כי התנגדות התובעת להתקנת הפרגולה, במתכונתה הנוכחית, עולה כדי חוסר תום לב. אין חולק, כי מיד בסמוך לאחר שנודע לתובעת דבר התקנת הפרגולה היא פנתה לנתבעים, לרבות באמצעות בא כוחה, בדרישה להידבר עמם לעניין מתכונת התקנה מוסכמת. כאמור, מצאתי כי הפרגולה במתכונתה הנוכחית עולה כדי פגיעה בדירת התובעת, ומשכך אין בסיס לטענת הנתבעים כי התנגדותה נעוצה בחוסר תום לב.

42. משעלה בידי התובעת להוכיח קיומה של פגיעה בדירתה בשל התקנת הפרגולה בדירת הנתבעים ללא הסכמתה, אפנה לבחון הסעד שיש ליתן בידה.

הסעד

43. בכתב התביעה עתרה התובעת למתן צו עשה, המורה לנתבעים להסיר הפרגולה במלואה ולהשיב המצב לקדמותו. בסיכום טענותיה בכתב וכן במהלך עדותה בפניי, הביעה התובעת הסכמתה להתקנת פרגולה מתחת למרפסת דירתה ושלא בחלק שמתחת לחלון חדר השינה.

44. הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי מורנו האיסור החל על בעל דירה ("אינו רשאי") לעשות בדירתו, בין היתר, שינוי הפוגע בדירה אחרת בבית המשותף, ללא הסכמת בעל הדירה האחרת. הוראת סעיף זה אינה קובעת הסעדים שלהם זכאי בעל הדירה האחרת בנסיבות שבהן הופרה החובה כאמור. סבורני, על דרך הכלל, כי משיבצע בעלים של דירה שינוי בדירתו הפוגע בדירה אחרת, מבלי שקיבל הסכמת הבעלים של הדירה האחרת, עליו להשיב המצב לקדמותו. בתוך כך, זכאי הבעלים של הדירה האחרת לקבל סעד מסוג צו עשה, המורה לבעלים של הדירה הפוגעת להרוס בנוי, מכל סוג שהוא, פרי השינוי שביצע בדירתו, העולה כדי פגיעה בדירה האחרת.

45. כך אף בנסיבות המקרה דנן. בהתאם, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים כדלקמן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/417/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

א. להנמיך גובה הפרגולה אל מתחת למרפסת דירת התובעת, כך שחלק הגג העליון של הפרגולה (כיום מחצלות קני הבמבוק) יהא מתחת למרפסת דירת התובעת. למען הסר ספק, עיגון קורות התמך הקדמיות של הפרגולה ייעשה בקיר החיצוני של הבית המשותף בחלק המצוי מתחת למרפסת דירת התובעת. הכל, בכפוף למילוי הדרישות בעניין זה על פי כל דין.

ב. להרוס את מקטע הפרגולה בכל החלק שמתחת לחלון חדרה של התובעת. כאמור, חלק הגג העליון של הפרגולה יהא מתחת למרפסת דירת התובעת, ובהמשכה לחזית המרפסת בלבד.

ג. להסיר מחצלות קני הבמבוק מחלקו העליון של גג הפרגולה. תחתם, לקבוע חומר אחר בכפוף לקבלת הסכמת התובעת בכתב.

ד. לתקן ולאטום החורים שנותרו בקיר מרפסת דירת התובעת ובקיר המשותף, תוך השבת מצבם לקדמותו באופן מלא.

46. מלוא העבודות יבוצעו בתוך 45 יום, מיום קבלת פסק דין זה.

47. אין בתוצאה שאליה הגעתי כדי למנוע מהנתבעים הקמת פרגולה בחצר דירתם. אלא שהתקנת הפרגולה צריכה להיעשות באופן שלא יעלה כדי פגיעה בדירת התובעת. בהוראות צו העשה יש כדי להסיר פגיעה זו.

סוף דבר

48. דין התביעה להתקבל.

49. ניתן בזאת צו עשה, כמפורט בסעיף 45 לעיל.

50. אשר לפסיקת הוצאות, כלל הוא בדין הישראלי, כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו", וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמודים 540-541). אשר לשיעור ההוצאות, נקבע בהלכה הפסוקה כי בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/417/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, בהתחשב במכלול נסיבות העניין. בתוך כך, ישקול בית המשפט התנהגות הצדדים להליך, אופן ניהול ההליך, היחס שבין הסעד שהתבקש והסעד שהתקבל לבין שיעור ההוצאות, מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו, וחשיבות העניין (ראו: תקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005)).

51. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בעניין זה, על פי אמות המידה שהותוו בפסיקה, אני מחייבת הנתבעים בתשלום הוצאות התובעת בסך של 4,500 ש"ח, הכוללות שכר טרחת עורך דין. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום. לאחר מועד זה, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישורי מסירה. ניתן היום, ו' ניסן תשע"ט, 11 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה